



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA CONVENZIONE PER L'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DI SQUILLACE LIDO - REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NEL CENTRO ABITATO DI SQUILLACE LIDO"

**PNRR: Missione M2 componente C4 Investimento I2.2 - Next Generation EU
Contributi ex Legge n° 145/2018, art. 1, commi 139-14
Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021.**

CUP: C87B20000560001 - CIG: 911161568F



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ■■■■, il giorno ■■ del mese di ■■■■ nella Residenza Comunale di Squillace (CZ) si sono costituiti,

DA UNA PARTE

l'Amministrazione comunale di Squillace, nel seguito denominata "Committente", in persona dell'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ) (P.I. 00182160796) il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, per la su espressa qualifica;

DALL'ALTRA

✓ l'Ing. ■■■■, nato a ■■■■ il ■■■■, iscritto all'Ordine degli ■■■■ della Provincia di ■■■■ con n° ■■■■ - C.F.: ■■■■, con sede legale dello studio tecnico alla via ■■■■;

in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con l'Ing. Francesco Falcone già incaricato con determinazione n° n° 74 in data 21/02/2022, nel seguito denominati "*Professionista*".

Premesso che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° ■■■■ in data ■■■■, è stato individuato il suddetto professionista, quale tecnico a cui affidare l'incarico di direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: "*Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido*".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, si è convenuto:

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'Ente committente affida al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:

- ✓ l'Ing. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], iscritto all'Ordine degli [REDACTED] della Provincia di [REDACTED] con n° [REDACTED] - C.F.: [REDACTED], con sede legale dello studio tecnico alla via [REDACTED], in sostituzione del dimissionario Ing. Giulia Abbruzzo;
- ✓ l'Ing. Francesco Falcone, nato a Catanzaro il 29.07.1979, residente a Squillace (CZ) in C.da Mirello - C.F. FLCFNC79L29C352Y e P.IVA 03623890799, con sede legale dello studio tecnico in viale dei Normanni n° 16 - 88069 Squillace (CZ);

che accetta, l'incarico per la *direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*, per il progetto di: ***"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido"***.

Il professionista si riserva la facoltà di avvalersi a proprie spese di eventuali collaborazioni da parte di altri professionisti, informandone l'Amministrazione, ma senza che ciò possa comportare alcun onere aggiunto per l'Amministrazione stessa.

Il Committente, si riserva la proprietà degli elaborati appositamente prodotti nell'ambito del presente incarico, realizzati su qualunque supporto (cartaceo, digitale o altro supporto meccanico).

Art. 3

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ).

Egli pertanto resta obbligato all'osservanza delle norme del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato con D.P.R. n° 207/2010.

L'Amministrazione committente rimarrà esclusiva proprietaria dei disegni, computi, relazioni e quant'altro oggetto della presente prestazione.

L'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzare, nel modo che riterrà più opportuno, apportandovi tutte le modifiche e le integrazioni che saranno ritenute necessarie, al materiale fornito dai professionisti senza che questi possano sollevare eccezioni di sorta.

Art. 4

L'onorario per le prestazioni previste nella presente convenzione, viene dedotto in base all'offerta presentata ed è, quindi, stabilito in € [REDACTED] (diconsi € [REDACTED]).

Il compenso è da intendersi onnicomprensivo di: IVA e Cassa Professionale.

Tutti gli onorari di cui sopra, comunque, dovranno essere previsti nel quadro economico tra le spese generali.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura ed ingegneria di cui al D. Lgs. n° 50/2016, prendendo come riferimento i parametri generali per la determinazione del compenso ai sensi del D.M. della Giustizia, 17 giugno 2016.

Nell'importo pattuito è compreso e compensato ogni onere, compresi gli oneri per le polizze assicurative di cui ai successivi articoli, le spese ed i compensi per la partecipazione a riunioni e sopralluoghi, diritti di segreteria, bolli, viaggi, sopralluoghi e quant'altro anche se non espressamente elencato.

Il Professionista prima di procedere ad espletare eventuali maggiori prestazioni, dovrà essere autorizzato formalmente dall'Amministrazione Comunale. In mancanza di tale autorizzazione al professionista affidatario del presente incarico non sarà riconosciuto alcun maggior compenso.

I su elencati servizi non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I., non sono presenti oneri per rischio interferenze pertanto il relativo valore è pari ad € 0,00.

Art. 5

Il pagamento delle competenze sarà effettuato dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

Resta inteso che il pagamento delle prestazioni professionali è subordinato al concreto trasferimento dei fondi da parte del competente Ministero.

Art. 6

Gli onorari di cui ai precedenti articoli 4 - 5 verranno liquidati dal Responsabile del Settore Tecnico previo controllo della parcella, vistata dall'Ordine professionale di appartenenza se richiesto dallo stesso, il quale verificherà che la stessa rispetti i contenuti della presente convenzione.

Il pagamento degli onorari in argomento avverrà, su presentazione di regolare fattura.

Art. 7

Il professionista incaricato, dovrà essere munito in base al D. Lgs. n° 50/2016 e s. m. i., nonché alle norme del D.P.R. 207/2010, di una polizza di Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Tale polizza copre, in particolare, i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto, che possano determinare a carico dell'Amministrazione Comunale nuove spese progettuali e/o maggiori costi.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui sopra, esonera l'Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella professionale.

Art. 8

L'onorario è comprensivo di eventuali varianti dei lavori in corso d'opera, di qualunque natura e per qualsiasi motivazione, che si rendessero necessarie per l'ultimazione dell'opera a perfetta regola d'arte.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa esplicito riferimento alle norme di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 10

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 11

Ai fini degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari il professionista, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, deve comunicare per iscritto il proprio conto dedicato intestato ed identificato con codice IBAN.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 12

Il Professionista, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione. Il Professionista prende inoltre atto che il presente incarico non comporta il suo inserimento nell'apparato organizzativo del Committente. Dichiaro sotto la propria responsabilità di non aver in corso alcun rapporto di impiego o di prestazione professionale incompatibile con l'incarico affidatogli con il presente atto e di non trovarsi in alcuna delle cause che gli impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Il Professionista è responsabile dei compiti a lui assegnati con la presente convenzione ed è chiamato a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da suoi errori, omissioni o incompetenze.

Art. 13

L'incarico dovrà essere svolto dal Professionista sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Non è consentito al Professionista cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

La natura della prestazione unita all'inesistenza di vincoli di subordinazione verso l'Amministrazione, esclude che per effetto della medesima possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato; pertanto nessun trattamento accessorio, sia economico che previdenziale ed assistenziale potrà essere corrisposto e/o preteso, se non espressamente previsto dalle normative che regolano la fattispecie contrattuale.

L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni dettate dalla presente convenzione saranno seguite e verificate dal committente.

Il Responsabile del procedimento non assumerà responsabilità alcuna nei confronti dell'incaricato per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione della prestazione affidata.

Art. 14

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione che verrà stipulato nella forma delle scrittura privata semplice sono a carico del professionista. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi di legge. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 15

Il presente atto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso di una delle parti.

Art. 16

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite all'autorità giudiziaria competente del Foro di Catanzaro. In pendenza del giudizio sono sospesi gli obblighi della presente Convenzione.

Art. 17

Il Committente, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy, informa l'incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

()

p. IL COMUNE DI SQUILLACE

(Arch. Antonio Macaluso)